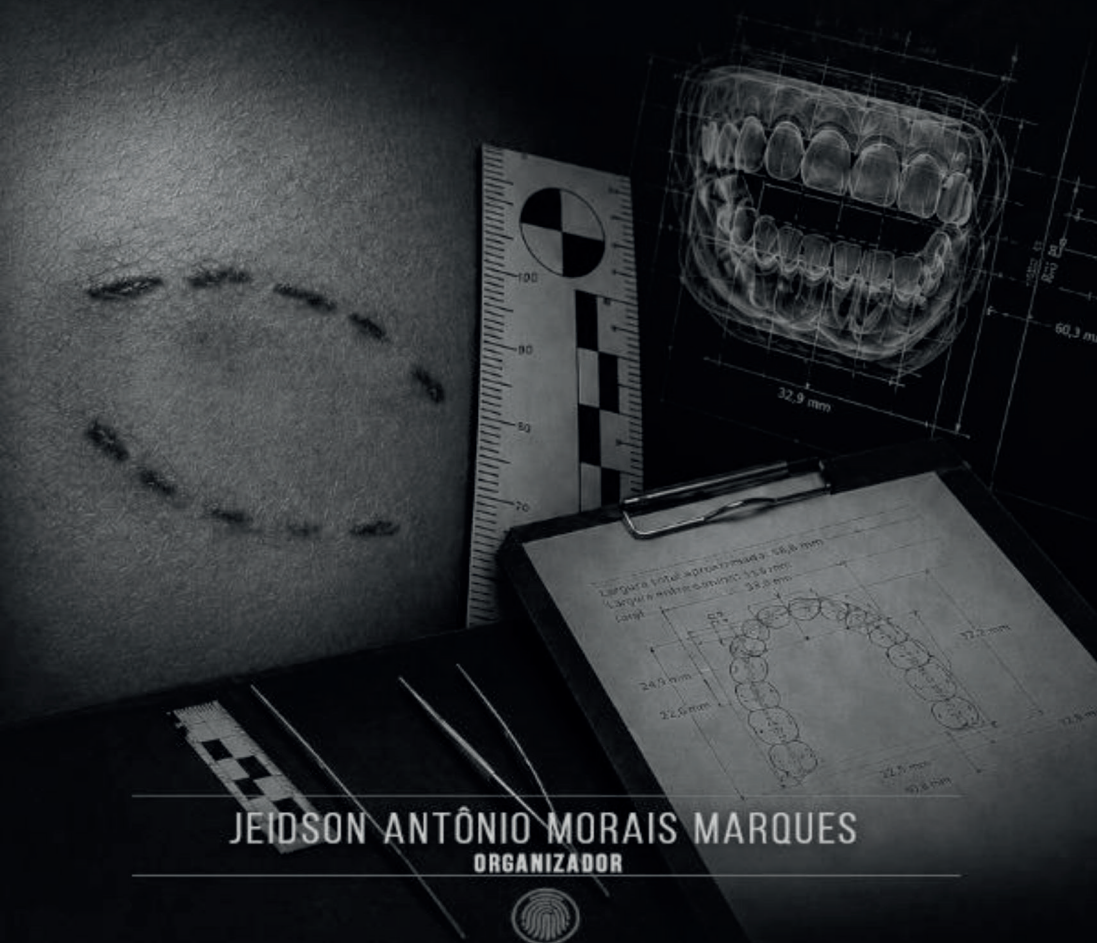


PERÍCIAS DE MARCAS DE MORDIDA:

DA MOTIVAÇÃO À IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR



JEIDSON ANTÔNIO MORAIS MARQUES
ORGANIZADOR

ODONTOLOGIA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES

Jeidson Antônio Morais Marques
(organizador)

**PERÍCIAS DE MARCAS DE MORDIDA:
da motivação à identificação do autor**

1ª Edição



Feira de Santana, Bahia, Brasil
2026

PERÍCIAS DE MARCAS DE MORDIDA: da motivação à identificação do autor
Português - Brasil

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer registro informático, sem autorização escrita do autor.

1ª Edição

Organizador:
Jeidson Antônio Moraes Marques

Conselho Editorial:
Paulo Henrique Viana Pinto
Tasciano dos Santos Santa Izabel
João Ronaldo Tavares de Vasconcelos Neto

Diagramação:
Wellington Santana
Gabriel M. Santana

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Perícias de marcas de mordidas : da motivação à
identificação do autor / (organizador)
Jeidson Antônio Moraes Marques. -- 1. ed. --
Feira de Santana, BA : Editora Mandacaru, 2026.

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-83356-60-4

1. Medicina legal - Métodos 2. Odontologia
3. Perícia médica I. Marques, Jeidson Antônio
Moraes.

26-387935.0

CDD-617.6
NLM-WU-100

Índices para catálogo sistemático:

1. Odontologia : Ciências médicas 617.6

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

COLABORADORES

AKIKO KUMAGAI

- Chief Director of Japanese Unidentified and Missing Persons
Response Team
- Division of Forensic Odontology and Disaster -Iwate Medical University
- Professor in Iwate Medical University

ALLAN ULISSES CARVALHO DE MELO

- Cirurgião-Dentista, Advogado e Biólogo
- Perito Odonto-legal da COGERP-SE
- Doutor, Mestre e Especialista em Estomatologia
- Especialista em Odontologia Legal, Perícia Criminal e Judicial,
Segurança Pública e Investigação Criminal

ANA PAULA DA SILVA SANTOS

- Coordenadora da Clínica Odontológica da UNEF

ANDRÉ RAMOS NOGUEIRA

- Cirurgião-Dentista
- Especialista em Odontologia Legal
- Mestrando PPGBIOTEC/UFBA

ANDREIA CRISTINA BREDAS DE SOUZA

- Perito Legista de Odontologia SEPOL-RJ
- Professora Associada de Odontologia Legal FO-UFRJ

CICERO MORAES

- 3D Designer
- Arc-Team Brazil, Sinop-MT, Brazil

CINTIA RODRIGUES FERNANDES

- Mestre em Odontologia – EBMSP/BA
- Especialista em Odontologia Legal – EBMSP/BA

GUTEMBERG DE SENA SILVA

- Graduação em Gestão Jurídica, Cartorária e Notarial - Completo
- Graduando em Administração - Andamento
- Especializado em MBA em Gestão da Qualidade – Completo

HECTOR DE BRITO GÓES

- Graduando do Curso de Odontologia do Centro Universitário UNEF

ISABELLE SILVA CUNHA OLIVEIRA

- Graduanda do Curso de Odontologia do Centro Universitário UNEF

JAMILLY DE OLIVEIRA MUSSE

- Mestre, Doutora e Pós-Doc em Odontologia Legal
- Perita Odonto-legal do Departamento de Polícia Técnica da Bahia-DPT/Ba
- Professora Titular da UEFS e UNEF
- Presidente da Associação Brasileira de Ética e Odontologia Legal
– ABOL (2024-2026)

JOÃO MATHEUS SILVA CARVALHO

- Cirurgião-Dentista
- Assessor de Coordenação de Odontologia da UNEF

JOÃO RONALDO TAVARES VASCONCELLOS NETO

- Mestre e Doutor em Biotecnologia
- Pesquisador em neurociências e especialista em inovação e propriedade intelectual.
- Gestor de pesquisa, comitês de ética e projetos editoriais, além de exercer forte atuação como docente e palestrante focado na integração entre saúde, educação e inteligência artificial

KAYLANE TELES DE SOUZA

- Graduanda do Curso de Odontologia do Centro Universitário UNEF
- Bolsista de Iniciação Científica do Centro Universitário UNEF
- Vice-Presidente da LIJOL - Liga Acadêmica de Odontologia Legal do Centro Universitário UNEF

LARISSA LIMA SILVA CUNHA

- Graduanda do Curso de Odontologia do Centro Universitário UNEF

LEVI DOS REIS JESUS

- Graduando do Curso de Odontologia do Centro Universitário UNEF
- Desenvolvedor de softwares

LOUISE DA FONSECA OLIVEIRA

- Graduanda do Curso de Odontologia do Centro Universitário UNEF

MARCOS PAULO SALLES MACHADO

- Perito Legista da Polícia Civil do Rio de Janeiro
- Chefe do Serviço de Antropologia Forense
- Primeiro Presidente da ABRAF
- MSc e PhD FOP- UNICAMP
- Professor de Anatomia Geral/Cabeça e pescoço, Odontologia Legal e Ética e Bioética na Universidade Veiga de Almeida

PAULA DE SOUSA RACHID

- Cirurgiã-Dentista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Mestre em Odontologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

PAULO HENRIQUE VIANA PINTO

- Especialista em Odontologia Legal (FORP-USP)
- Mestre e Doutor em Ciências (FMRP-USP)
- Perito Odonto-Legal (DPT-BA)

RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA GALVÃO

-Graduanda do Curso de Odontologia do Centro Universitário UNEF

REBECA VAZ FONTES

-Cirurgiã-Dentista

-Mestre e Doutora em Odontologia pela FOUFBA

RODOLFO FRANCISCO HALTENHOFF MELANI

-Professor Titular da Disciplina de Odontologia Forense,
Departamento de Odontologia Social da Faculdade de Odontologia
da Universidade de São Paulo.

-Coordenador do Laboratório de Antropologia e Odontologia
Forense-OFLab-FOUSP

-Coordenador do Curso de Especialização em Odontologia Legal na
Fundação da Faculdade de Odontologia da FOUSP (FUNDECTO).

THIAGO LEITE BEAINI

-Especialista em Odontologia Legal e Ortodontia

-Mestre em ciências Odontológicas, com área de concentração em
Odontologia social-FOUSP

-Doutor em ciências Odontológicas, com área de concentração de
Odontologia Forense e Saúde Coletiva

-Pós-doutorado em Odontologia

-Professor da FOUSP

PREFÁCIO

Conheci o professor Jeidson Marques ainda na graduação em Odontologia pela UEFS , Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Logo percebi que tratava-se de um aluno diferenciado pelo seu entusiasmo na disciplina de Odontologia Legal, sobretudo nas áreas de ensino, perícias e pesquisas.

Acompanhei sua trajetória no mestrado, doutorado e pós-doutorado demonstrando inequívoca vontade de contribuir nessas áreas citadas.

Hoje é um profissional respeitado inclusive na Interpol pelos seus estudos em desastre de massa ou de múltiplas vítimas. Vem estudando marcas de mordidas na pele humana em alimentos e objetos há muitos anos.

Atualmente vem nos brindar com o livro “ Perícias de marcas de mordidas”. Dizer que as marcas de mordidas não se prestam como prova de identificação humana é uma temeridade científica.

A probabilidade de haver duas marcas de mordidas iguais em pessoas diferentes, é uma afirmação científica equivocada, pois a probabilidade de duas pessoas terem a mesma marca de mordida é estatisticamente insignificante e ainda não teve este fato comprovado cientificamente.^[1] Recomendo a leitura desta obra que irá enriquecer as pesquisas e perícias de identificação humana, sobretudo na atualidade onde conflitos domésticos trazem diariamente ao noticiário este tipo de lesão.

Prof. Dr. Luís Carlos Cavalcante Galvão

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	15
PERÍCIAS EM MARCAS DE MORDIDAS NO CENÁRIO NACIONAL E INTERNACIONAL.....	21
INTENCIONALIDADE DA MORDIDA: ORALIDADE, PULSÃO E AGRESSIVIDADE NA CONSTITUIÇÃO PSÍQUICA	31
CLASSIFICAÇÃO DA REGIÃO DO CORPO HUMANO DE ACORDO COM SUA COMPOSIÇÃO E POTENCIAL DISTORÇÃO DURANTE A MORDIDA.....	57
MECANISMO E CLASSIFICAÇÃO DAS MORDIDAS.....	73
COLETA DE EVIDÊNCIAS DAS MARCAS DE MORDIDAS	85
REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS MARCAS DE MORDIDAS	93
TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE MARCAS DE MORDIDA.....	107
DA MARCA DE MORDIDA AO PERFIL GENÉTICO:	

DNA FORENSE APLICADO À ODONTOLOGIA LEGAL.123

PANORAMA GEO-BIBLIOMÉTRICO E CONCENTRAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM MARCAS DE MORDIDAS.....137

APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ANÁLISE DE MARCAS DE MORDIDA169

PREVALÊNCIA DE ANOMALIAS DENTAIS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA IDENTIFICAÇÃO HUMANA E ESTUDO DE MORDIDAS.....191

PROTOCOLOS DE ANÁLISE DE MARCAS DE MORDIDAS NO BRASIL E NO MUNDO211

APLICATIVO COMO RECURSO TECNOLÓGICO AUXILIAR NA ANÁLISE DE MORDIDAS225

PIONEIRISMO EM MARCAS DE MORDIDA – BITE LAB: O PRIMEIRO LABORATÓRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM PERÍCIAS DE MORDIDAS233

PERÍCIA DE MORDIDAS EM YOKANS A PARTIR DA DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO 3D253

ESTUDOS DE MARCAS DE MORDIDAS COMPARAN-

DO MODELOS IMPRESSOS EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS 3D	271
MORDIDAS HUMANAS EM CONTEXTOS CRIMINOSOS: ANÁLISE NACIONAL E INTERNACIONAL DE REPORTAGENS JORNALÍSTICAS	315
DISCUSSÃO SOBRE O “DNA DA JUSTIÇA”	339
A ASSINATURA NOS DENTES: DO SADISMO DE TED BUNDY À PROVA FORENSE	349
ANÁLISE ESPECIALIZADA DE LESÕES POR MORDIDAS NO PARAGUAI: EVOLUÇÃO, PROCEDIMENTOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS	365

APRESENTAÇÃO

As perícias de marcas de mordidas têm sido alvos de nossos estudos desde a graduação em odontologia na UEFS, no ano 2000, sob os estímulos e as orientações do querido Professor Luís Carlos Cavalcanti Galvão. O foco para esta área teve continuidade durante o Mestrado em Odontologia Legal, em 2003, na FOU SP, sob orientação do Professor Moacyr da Silva. No Doutorado, com tema da Tese defendida na área, na UNESP/FOA, sob Orientação da Professora Clea Adas Saliba Garbin, em 2007, e continuou no Pós-Doutorado na Universidade de Coimbra, supervisionado pela Professora Ana Teresa Corte Real, em 2012. Como tese do Concurso para professor Titular da UEFS, além de diversos temas de trabalhos de conclusão de cursos orientados na graduação e pós-graduação ao longo dos últimos anos.

Esse foco foi reforçado com a criação do Laboratório TecBI-TE, em 2016, em Feira de Santana-Bahia-Brasil. Diversas pesquisas, aulas práticas e cursos têm sido desenvolvidos ao longo dos anos e diversos frutos científicos já têm sido conquistados.

A caminhada de estudo no tema perícias de marcas de mordidas já soma mais de 25 anos, uma trajetória marcada pela troca de experiências com diversos especialistas pelo mundo, publicação de diversos livros, capítulos de livros, artigos, aulas e palestras, treinamento de peritos em cursos de formação, participação em eventos internacionais nesta temática, e realização do primeiro fórum internacional de marcas de mordidas no mundo, em Salvador-Bahia-Brasil. Com esta experiência acumulada, além das mais de 4 mil análises de mordidas já feitas em casos, reais, simulados e em pesquisas, tenho a convicção de que é possível identificar o autor da marca de mordida pela evidência física, características individualizadoras e/ou pela evidência biológica com a genética forense.

Vale destacar que a análise das mordidas criminosas envolve as marcas na pele humana, em alimentos ou objetos. Diante destas

possibilidades, apenas em casos de pele humana ocorreram erros em resultados de perícias de mordidas registrados no mundo. Ao meu olhar, mais por conta da aplicação inadequada da técnica, do que por culpa do método, uma vez que a pobreza de detalhes da lesão, má coleta de dados, registros fotográficos inadequados ou uso inadequado, podem levar a erros. O perito deve ter autonomia e diante do seu convencimento, só informar no laudo o que realmente é possível afirmar diante das peculiaridades de cada caso.

O erro em uma perícia é inaceitável, contudo pode ocorrer em qualquer método nas ciências forenses, e esta possibilidade deve levar os profissionais a se qualificarem, buscarem opiniões de outros especialistas, evitar opiniões exageradas e compreender que cada caso tem suas particularidades. Desta forma, deve-se considerar as possibilidades de conclusão: -impossibilidade de comparação por pobreza de detalhes; excluir a autoria; indicar a possível autoria e afirmar a autoria da impressão dentária, especialmente quando se trata de população fechada de suspeitos.

Afirmar que não é possível identificar um autor pelas marcas de mordidas pode ter como principal motivo a ignorância diante do tema, falta de experiência prática, estudos superficiais ou reprodução de discursos tendenciosos por diversos interesses possíveis, como mercenarismo ou tentativa de inocentar criminosos.

Afirmar que não há protocolo definido para estudo de marcas de mordidas é desconhecer a história e a literatura científica, e esta obra chega para preencher esta lacuna e facilitar o acesso a documentos mundialmente conhecidos.

Defender que a análise de marcas de mordidas não é baseada em evidências científicas, que não contribui para a resolução de crimes, é desconhecer a história. Principalmente os diversos crimes ocorridos no mundo em que as marcas dos dentes foram as únicas evidências que levaram criminosos à condenação.

Extinguir a perícia de marcas de mordidas como método de identificação é dar oportunidade a autores de crimes terem mais uma

chance de liberdade, principalmente em casos que as marcas de mordidas são as únicas evidências capazes de ligar a vítima ao suspeito, ou o suspeito ao local de crime.

Por acreditar que este não é um caminho aceitável, surge este livro. Trazendo estudos inéditos na área, novas classificações, apresentando caminhos para os peritos, incorporando diversos protocolos e diretrizes nacionais e internacionais nesta temática, reunindo experiências de análises de casuística relevante neste assunto.

Buscando contribuir com a proteção da sociedade e instrumentalizar a justiça para uma sociedade mais justa, continuaremos com as próximas etapas. Novas pesquisas e publicações estão por vir. E convidamos os colegas que acreditam neste caminho a ajudar nesta trajetória.

Prof. Dr. Jeidson Antônio Moraes Marques

Capítulo 9

**PANORAMA GEO-BIBLIOMÉTRICO E
CONCENTRAÇÃO DA PRODUÇÃO
CIENTÍFICA EM MARCAS DE MORDIDAS**

Jeidson Antonio Morais Marques
João Ronaldo Tavares de Vasconcellos Neto
Allan Ulisses Carvalho de Melo
Rebeca Vaz Fontes
Paulo Henrique Viana Pinto

PANORAMA GEO-BIBLIOMÉTRICO E CONCENTRAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM MARCAS DE MORDIDAS

Jeidson Antonio Morais Marques

João Ronaldo Tavares de Vasconcellos Neto

Rebeca Vaz Fontes

Allan Ulisses Carvalho de Melo

Paulo Henrique Viana Pinto

A análise de marcas de mordidas humana permanece como um dos pilares mais resilientes e, simultaneamente, debatidos da Odontologia Legal. Historicamente, sua importância consolidou-se sobre a premissa da unicidade da dentição humana, um conceito clássico que buscou demonstrar que mesmo indivíduos geneticamente idênticos possuem padrões oclusais distintos (SOGNNAES et al., 1982). Essa fundamentação permitiu que a técnica fosse sistematicamente revisada e aceita como prova pericial robusta em tribunais ao redor do mundo (BECKSTEAD et al., 1979).

A visibilidade da disciplina atingiu seu ápice com a resolução de casos criminais de grande repercussão, como o julgamento de Ted Bundy, onde a evidência odontológica foi crucial para a condenação (MARQUES, 2023). Contudo, essa fase de ascensão também marcou o início de um período de intensas controvérsias, com peritos alertando para os desafios éticos e técnicos inerentes a casos de alta complexidade (LEVINE, 1986).

A partir dos anos 2000, a literatura começou a adotar um tom mais analítico, buscando estabelecer bases científicas mais rígidas para a prática (PRETTY; SWEET, 2001). Esse movimento foi impulsionado por auditorias externas, como o relatório do *National Research Council* (NAS), que apontou falhas estruturais e alegações exageradas de certeza na identificação de marcas de mordida em alguns casos (SAKS et al., 2016). Um dos desafios centrais identifica-

dos foi a natureza da pele humana; por ser um suporte viscoelástico e anisotrópico, ela sofre distorções dinâmicas que podem invalidar a transferência fiel das características dentárias (BUSH et al., 2011).

Apesar desses questionamentos e da recomendação de órgãos reguladores para a suspensão do uso da técnica como prova de identificação individual absoluta, a produção científica na área e o uso da técnica não cessou; pelo contrário, ela evoluiu para novos horizontes tecnológicos. A persistência das publicações demonstra o esforço da comunidade forense em modernizar seus protocolos, além de análises qualitativas, incluindo o uso de fotogrametria digital e tecnologias 3D/CAD (THALI et al., 2005).

Nesse cenário, as pesquisas atuais exploram também os suportes mais estáveis que a pele, como a análise de marcas em alimentos por meio de reconstruções tomográficas volumétricas (CORTE-REAL et al., 2018). Além disso, a integração da biologia molecular através da recuperação de DNA salivar diretamente das lesões conferiu à disciplina uma nova camada de especificidade biológica, assegurando que o estudo das marcas de mordida continue a oferecer contribuições valiosas e tecnicamente renovadas para o sistema de justiça contemporâneo (MUSSE et al., 2009).

Dessa forma, para além do debate técnico e da evolução tecnológica da Odontologia Forense, torna-se imperativo mapear sistematicamente como esses conhecimentos foram gerados e distribuídos ao longo das décadas. Este capítulo, justifica-se pela importância de investigar o acervo documental compreendido entre os anos de 1959 e 2026 a fim de compreender os fluxos de validação metodológica e as redes acadêmicas de coautoria que influenciam a prática odontolegal global em estudos de mordidas. Ao analisar os padrões de publicação, as assimetrias geográficas e a hegemonia de núcleos de pesquisa específicos, esta revisão buscou desvelar a transição das correntes de pensamento que moldaram a disciplina, oferecendo uma base estatística e histórica sólida para balizar a admissibilidade jurídica da prova física no cenário forense contemporâneo.

Capítulo 19

DISCUSSÃO SOBRE O “DNA da Justiça”

Allan Ulisses Carvalho de Melo,
Jeidson Antonio Morais Marques

DISCUSSÃO SOBRE O “DNA DA JUSTIÇA”

Allan Ulisses Carvalho de Melo
Jeidson Antonio Moraes Marques

O DNA da Justiça é uma longa docussérie da Netflix com o título original “*The Innocence Files*”. São nove episódios cujos títulos indicam a temática relacionada aos processos criminais que eles pretendem discutir quais sejam as provas periciais (episódios 1, 2 e 3), as provas testemunhais (episódios 4, 5 e 6) e os procedimentos da promotoria (episódios 7, 8 e 9).

Através de novos depoimentos de ex-condenados, vítimas, advogados, peritos, policiais, jornalistas e de fotos periciais e trechos de reportagens antigas, esse documentário apresenta alguns casos de pessoas erroneamente condenadas à prisão e que foram colocadas em liberdade através de ações do Projeto Inocência (*Innocence Project*), que é uma organização beneficente americana que enfrenta a questão da condenação de inocentes, tendo um braço no Brasil.

Nos episódios 1, 2 e 3, o papel da Odontologia Legal no âmbito criminal é fortemente questionado, pois são abordados os casos relacionados às marcas de mordida como evidência científica capaz de condenar alguém. Especificamente no primeiro e no segundo episódio são apresentados os casos ocorridos dos anos 1990, em que dois homens negros do condado de Noxubee, Mississippi, ficaram muitos anos presos, e um deles no corredor da morte, por terem sido condenados pelo sequestro, estupro e morte de duas crianças negras (Courtney Smith e Christine Jackson). Ambas foram vítimas de um criminoso que tinha o mesmo *modus operandi*: sequestrar crianças à noite, de dentro de suas casas, enquanto dormiam no quarto, para em seguida cometer estupro, estrangulamento e descarte dos corpos no pântano, sendo que todas as vítimas apresentavam lesões compatíveis com marcas de mordida humana em diversas partes do corpo.

No caso de Courtney, em 17 de setembro de 1990, seu corpo foi encontrado boiando num lago a poucos metros da sua casa. A par-

tir de então, doze suspeitos que haviam frequentado recentemente a casa tiveram suas arcadas dentárias moldadas, vazadas em gesso e comparadas com a marca de mordida no corpo dela. Além disso, a irmã da vítima, Ashley Smith de cinco anos de idade, que havia sido a única testemunha do sequestro, afirmou que o criminoso usava um brinco e reconheceu, num conjunto de fotos, Levon Brooks. Isso levou à sua prisão, apesar de ele provar, inclusive através de testemunhas, que trabalhava numa boate no horário do crime.

Esse pequeno conjunto de provas (marca de mordida e reconhecimento por uma criança de 05 anos) foram as únicas responsáveis por levar Levon a uma condenação à prisão perpétua por um júri de pessoas que o conheciam há muitos anos e que duvidavam da sua culpa, mas mesmo assim, diante dessas provas, o consideraram culpado.

O segundo caso apresentado, aconteceu quatro meses após Levon estar preso, ocorreu na mesma cidade, quando Christine Jackson, de 03 anos de idade, desapareceu em maio de 1992. Ela foi encontrada morta boiando num riacho e apresentava 19 marcas de mordida, inclusive nos tornozelos e pés. Kennedy Brewer, que era o único suspeito do caso por ser namorado da irmã da vítima e estar dentro da casa no momento do desaparecimento, foi considerado culpado pelos doze jurados e condenado à morte.

Em ambos os casos, o médico-legista Steven Hayne verificou marcas que para ele pareciam ser decorrentes de mordidas humanas e o dentista forense Michael West ficou responsável por analisar as marcas de mordidas e identificar os criminosos através delas. Ele se apresentava como perito em muitas áreas diferentes da perícia criminal, além da Odontologia Legal, na qual ele se intitulava referência mundial em marcas de mordida, sendo uma pessoa que tinha “um talento e um dom dados por Deus” e que “lutava contra a desumanidade dos homens”. Ele produzia os modelos de gesso e fazia a comparação direta dos modelos girando o modelo sobre as marcas de mordida até eles encaixarem, sempre escrevendo nos seus laudos que “De fato e sem dúvida alguma”, aquele suspeito era quem tinha

feito aquela marca de mordida na vítima, inclusive é apresentado uma parte do vídeo em que West executa essa técnica sobre as marcas no corpo de Christine Jackson.

A defesa convocou, como assistente técnico, o famoso odontologista do caso de Ted Bundy, o Dr. Richard Souviron, que discordou veemente afirmando que “Dr. West estava 110% errado” porque, dentre outros fatores, aquelas marcas não eram de mordidas, pois não havia marcas de dentes inferiores em Christine Jackson.

No ano 2000, enquanto aguardava no corredor da morte, estando preso já há 8 anos, Kennedy Brewer escreveu para o Projeto Inocência explicando sua situação e alegando sua inocência. A partir de então, os advogados do Projeto Inocência averiguaram os autos processuais e detectaram que havia amostras de sêmen coletadas da vítima que não foram analisadas, pois os testes de DNA não foram feitos à época. Sendo assim, em 2001, foi solicitada a análise de diversas amostras e concluído que Brewer não havia estuprado Christine Jackson. Mesmo assim, o promotor do caso não retirou a denúncia e manteve Brewer preso.

Diante disso, os advogados do Projeto Inocência investigaram mais a fundo e descobriram o caso de Courtney Smith com a consequente prisão de Levon Brooks e perceberam a similaridade dos crimes, mas com a diferença de que, nesse caso, não haviam vestígios coletados da criança que permitissem a análise de DNA e de que a entrevista com a única testemunha (uma criança de 05 anos) foi feita e analisada de modo totalmente inadequado.

Além disso, para “desmascarar a prova da marca de mordida” os advogados contrataram o entomologista forense que apresentou um experimento com um porco natimorto no qual afirmava que as marcas no corpo de Christine Jackson poderiam ter sido causadas por lagostins que habitavam o riacho onde o corpo dela foi abandonado.

Com base em todo o contexto desse caso, os advogados perceberam que a única forma de inocentar com segurança Levon seria a confissão do verdadeiro estuprador-homicida.

A partir disso, levantaram a lista dos doze suspeitos para o caso de Courtney e nela havia um homem (Justin Albert Johnston) que já havia sido preso duas vezes e condenado por estupro cujo sangue foi coletado na mesma época do homicídio de Courtney. Ao fazerem um novo teste de DNA com as amostras do caso de Christine Jackson houve total compatibilidade com o DNA de Justin Johnson e devido à similaridade com o caso de Courtney Smith ele foi submetido a um novo interrogatório em fevereiro de 2008 no qual confessou também ter matado Courtney, comprovando assim a total inocência de Levon Brooks.

Um terceiro caso envolvendo reconhecimento de testemunhas e marcas de mordida como evidência decisiva foi o de Keith Harward, um marinheiro que foi condenado à prisão perpétua por estupro e homicídio em 1983 no estado da Virgínia. No seu julgamento, um renomado dentista forense de Nova York, o Dr. Lowell Levine, depôs diante do júri utilizando fotografias do caso (algumas delas são mostradas no documentário) e depois reafirmou em entrevista coletiva que “diante de uma certeza científica razoável” a marca de mordida da vítima havia sido causada por Keith.

Advogados do Projeto Inocência tiveram acesso aos vestígios coletados à época e submeteram-nos a testes de DNA que comprovaram a autoria de Jerry Crotty, um marinheiro com extenso histórico criminal que permaneceu encarcerado até o óbito. Com isso, Keith Harward foi inocentado e liberado em abril de 2016 após 33 anos de prisão injusta. Desde então, Harward visita diversos estados americanos contando sua história e apoiando projetos de lei que visam contestar condenações fundamentadas em evidências científicas frágeis.

No terceiro episódio, também é apresentado o fato da Academia Americana de Ciências Forenses (AAFS) ter publicado, em 2009, um relatório desqualificando as marcas de mordida como elemento de prova numa investigação policial por falta de estudos científicos mais aprofundados. Esse documento intitulado “Fortale-

cimento das ciências forenses nos Estados Unidos: um caminho a seguir.” também apontou limitações nas seguintes áreas: impressões digitais (incluindo a interoperabilidade do AFIS), exame de armas de fogo, marcas de ferramentas, marcas de mordida, impressões (pneus, calçados), análise de padrões de manchas de sangue, caligrafia e análise de cabelo.

Ao longo do segundo (Prova: A verdade me defenderá) e do terceiro episódios (Prova: Dever de corrigir) houve a clara intenção de desqualificar, de modo maniqueísta, as marcas de mordida através da opinião de um ex-presidente da American Board of Forensic Odontology (ABFO), do discurso de jornalistas e advogados (que não são cientistas) e nos erros de alguns poucos odontologistas. Chegam ao extremo de discordar da premissa que os dentes são únicos (unicidade). Tudo isso sem o devido contraditório e aprofundamento necessários, além do que aqueles que falam contra as marcas de mordida nesse documentário são diretamente vinculados ao Projeto Inocência como colaboradores ou consultores. Isto envolve fama e dinheiro.

O próprio o Dr. Richard Souviron afirmou que houve erros gritantes na Odontologia forense quando o tema eram as marcas de mordida, inclusive um caso dele próprio de 1983 em que ele reavaliou seu laudo modificando-o e justifica isso pela experiência adquirida que o tornou mais conservador nas suas opiniões.

Há uma informação relevante, mas incompleta, no terceiro episódio, no qual o Dr. Adam Freeman, que é consultor do Projeto Inocência desde 2017 e ex-presidente da ABFO, fala de uma pesquisa (cuja referência completa não é citada) realizada quando ele era presidente da ABFO na qual não houve alto grau de concordância entre os membros dessa associação diante de cem casos de marcas de mordida apresentados. Uma vez que existem diversas possibilidades de resposta na análise de marcas de mordidas, conforme graus de convicção, é possível que opiniões possam ser divergentes. Podem ser diferentes, e não serem opostas.

Apesar de ser mostrado que as marcas de mordida são utilizadas como elemento de prova pericial em diversos países, há um forte viés na edição desse documentário que tende a mostrar o Dr. Michael West como um charlatão alcoolista e desequilibrado, sendo que as falhas desse profissional não podem justificar a depreciação de um método científico utilizado há décadas.

O documentário demonstra que os equívocos na utilização das marcas de mordida foram reflexos de um entusiasmo desproporcional pela técnica nas décadas de 1980 e 1990. Após a condenação paradigmática de Ted Bundy, a metodologia sofreu uma hipervalorização indevida, operada por peritos com formação insuficiente para lidar com a complexidade e a subjetividade inerentes a esse vestígio, o que comprometeu o valor probante de tais exames.

Importante salientar que o documentário se circunscreve à realidade norte-americana, cujos modelos de formação e atuação em Odontologia Legal divergem substancialmente das diretrizes e competências atribuídas aos peritos odontologistas no cenário brasileiro. Nos EUA, a função pericial odontolegal não exige aprovação em concurso público nem formação policial específica. O sistema baseia-se na certificação pelo board (ABFO), permitindo que cirurgiões-dentistas atuem como peritos nomeados por policiais ou promotores. Essa dinâmica possui natureza estritamente *ad hoc*, carecendo de vínculo formal permanente com os órgãos oficiais e operando sob o regime de honorários por laudos emitidos.

Por conta de todas as tecnicidades de testes de DNA e marcas de mordida, pode-se pensar que esses três episódios seriam úteis apenas aos peritos forenses, mas isso não é verdade. Existem inúmeros outros detalhes relacionados às falhas nas investigações (p.ex. entrevistas inadequadas com testemunhas infantis) e nas condutas de promotores (p.ex. utilização de provas insuficientes e inadequadas) e advogados de defesa (p.ex. não utilização de assistentes técnicos) que mostram como esses três episódios são também importantes para o aprendizado de policiais investigadores, promotores e defensores públicos.

Por tratar da validade e acurácia das marcas de mordida como técnica científica na identificação de criminosos, esses três episódios são de extrema relevância para os odontologistas, de modo que eles possam repensar a identificação através das marcas de mordida, fortalecendo-a como elemento de prova pericial.

O erro de um método pericial, predominantemente, é por má aplicação dos métodos, má interpretação dos resultados ou pouca experiência do perito. Considerando estes elementos, qualquer técnica é passível de erro. Cabe aos peritos buscarem a qualificação, aperfeiçoamento, mais estudos e pesquisas. Descartar o método pericial é aumentar a possibilidade de liberdade para criminosos.

REFERÊNCIA

O DNA DA JUSTIÇA

Direção: Alex Gibney, Liz Garbus, Roger Ross Williams, Andy Grieve, Jed Rothstein, Sarah Dowland. Produção: EUA, Netflix, 2020. Duração: 540 minutos. Não recomendado para menores de 16 anos.

Instagram do diretor: @rogerrosswilliams
@alexgibneyfilm @lizfgarbus